

1518403-69.2022.8.26.0228

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Extorsão

Magistrado: Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/12/2022

... afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material. Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: "Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1518403-69.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1518403-69.2022.8.26.0228 - CL. 1110/22

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Extorsão (COVID-19)

Autor:

Justiça Pública

Réu:

BRUNA FERNANDA RÉGIS CARVALHO SILVA e outro

Vistos,

BRUNA FERNANDA RÉGIS CARVALHO SILVA, qualificada a fl. 15, e JAIRO MENEZES DOS SANTOS, qualificado a fl. 16, foram denunciados como incurso nas penas dos artigos 157, §2º, inciso II e V e 61, inciso II, letra "h", artigos 158, §§ 1º e 3º e 61, inciso II, letra "h" e artigo 288 "caput", na forma do artigo 69, todos do Código Penal, porque consta que, entre data anterior e 14 de agosto de 2022, em locais incertos, mas nesta cidade e comarca, previamente ajustados, com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, associaram-se para a prática de delitos contra o patrimônio.

Consta ainda que, no dia 13 de agosto de 2022, no período noturno, a Rua do Mutirão, nº 6, Jardim Paulistano, nesta cidade e comarca, BRUNA FERNANDA RÉGIS CARVALHO SILVA e JAIRO MENEZES DOS SANTOS, já qualificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, subtraíram, para proveito comum, mediante grave ameaça exercida com superioridade numérica, violência física e restrição à liberdade da vítima idosa Ademir Vietri Romano, um aparelho celular, carteira contendo cartões bancários e o veículo Toyota/Yaris, de placas EUS4994.

Por fim, consta que, nas mesmas circunstâncias de tempo e local acima descritas, BRUNA FERNANDA RÉGIS CARVALHO SILVA e JAIRO MENEZES DOS SANTOS, já qualificados, previamente ajustados, com unidade de desígnios entre si e com outros indivíduos não identificados, constrangeram a vítima idosa Ademir Vietri Romano, mediante

grave ameaça exercida com superioridade numérica, violência física e restrição de liberdade, com o fim de obter, para proveito comum, indevida vantagem econômica, ao menos o valor de R\$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), obrigando-o a fornecer seus cartões bancários e respectivas senhas, para a realização de saques de valores e empréstimos.

Segundo o apurado, em data incerta, mas anterior a 14 de agosto de 2022, BRUNA e JAIRO, juntamente com outros indivíduos não identificados, associaram-se, de maneira estável e permanente, para cometer crimes. Para tanto, após criarem perfil feminino falso no aplicativo de encontros "Tinder", marcaram encontro noturno com a vítima idosa que ao se dirigir para o local em seu veículo foi abordada por uma moto ocupada por dois comparsas dos denunciados.

Anunciado o roubo, mediante grave ameaça exercida com superioridade numérica, determinou-se que a vítima ingressasse no porta-malas do seu automóvel o que foi negado. Ante a recusa, ela sofreu agressão física e foi jogada no banco traseiro, com a sua liberdade restringida o autor rumou para uma comunidade. Constantemente ameaçada pelos dois criminosos o aparelho celular e cartões bancários foram subtraídos. Ainda, constrangeram-na a fornecer as senhas bancárias, o que possibilitou ao menos o encontro do valor de R\$7.500,00 nas contas.

Em seguida, a dupla encontrou a carteira da OAB da vítima e neste momento as ameaças passaram a ser dirigidas para que colaborasse com o "PCC" exigindo que servisse como meio de recados com criminosos presos. Com a recusa eles ficaram mais agressivos e a levaram com o rosto coberto e o corpo amarrado por um cordão para um cativieiro. O imóvel era vigiado e estava vazio.

Após horas sob o jugo de seus algozes, em dado momento a vítima levantou a cabeça e visualizou por uma fresta um dos autores, o que motivou um soco em seu olho esquerdo. Ato seguinte, indivíduo de alcunha "chefão" determinou que ela fosse transferida para outro cativieiro, este habitado, situado no local dos fatos, onde foi mantida sob a vigilância dos denunciados por toda a noite em um sofá.

Durante a noite, BRUNA agrediu a vítima, que, embora constantemente violentada, conseguiu identificar JAIRO por uma fresta da venda. Após conseguirem realizar empréstimos bancários e sacar todo o dinheiro das contas, os denunciados libertaram pela manhã, sendo que a vítima, após a retirada da venda em seus olhos, pôde ver o local. Ela lesionada deixou a região e clamou por socorro, informando com precisão o cativieiro, onde foi mantida refém durante toda a noite para Policiais Militares acionados via COPOM.

Diligenciando na localidade, o portão do imóvel estava aberto e em seu interior estava o casal BRUNA e JAIRO. A casa estava em completa desordem, com garrafas no chão e o cordão utilizado para amarrar a vítima foi encontrado. Ambos confessaram de pronto os delitos. Conduzidos à Distrital e formalmente interrogados, BRUNA disse que mora com JAIRO na casa em que a vítima foi mantida refém, mas negou o crime (fl.19). Ao passo que JAIRO afirmou que a decisão de manter a vítima ali foi tomada por "GÊ". Havia de oito a nove pessoas participando da ação criminosa (fl. 20). Reconhecimento consta à fl.12. Até o momento os bens da vítima não foram localizados.

Recebida a denúncia (fls. 61/66), os réus foram citados (fls. 87 e 90). Durante a instrução criminal, foram ouvidas as testemunhas de acusação e a vítima e, ao final, os réus foram interrogados.

Em alegações finais, o Ministério Público manifesta-se pela procedência da ação penal, nos exatos termos da denúncia. Quanto à fixação da dosimetria, requer a consideração da primariedade do acusado, fixando-se o regime inicial fechado para seu cumprimento.

Por seu turno, a Defesa pugna pela absolvição de Bruna e Jairo, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do CPP, e pelo afastamento do ressarcimento à vítima. Subsidiariamente, no caso de eventual condenação, em relação à dosimetria, requer que seja fixada a pena-base no mínimo legal. Pede-se que a compensação da agravante da idade da vítima seja compensada com a confissão dos acusados, que a pena de extorsão seja incrementada somente em 1/3 e, caso haja condenação por roubo também, que seja aplicado o artigo 68, parágrafo único, do CP. Por fim, pleiteia-se pela fixação de regime inicial diverso do fechado.

É o relatório.

DECIDO.

A ação penal é parcialmente procedente.

Com efeito, em que pesem a negativa da ré e a “parcial confissão” do réu, quando interrogados em juízo, procurando o denunciado isentar a ré de qualquer responsabilidade penal, absolutamente dissociadas e divergentes dos demais elementos de prova e convicção.

Isto pois, igualmente ouvida em juízo sob o crivo do contraditório, com a necessária e devida certeza, absolutamente reconhecidos pela vítima, esclarecendo haver caído no chamado “golpe do tinder”, diante de conversas estabelecidas por este aplicativo de relacionamento, culminando por ser atraído até o local em que afinal sequestrado por vários. Desde o início já suportando agressões físicas diante de sua recusa em ingressar no porta malas de seu veículo, foi obrigada a ceder seus cartões bancários e respectivas senhas, suportando saques e prejuízos vultosos, além de chantagens, ameaças e mais agressões físicas quando descoberta sua condição/qualificação de advogado. Após horas de intenso pavor e temor, amarrada em seus pés e mãos, com desferimento de um soco em seu olho esquerdo, quebrando seu nariz, com o rosto todo ensanguentado, transferida para um segundo cativado, onde mantida sob a vigilância e guarda justamente pelos denunciados reconhecidos com absoluta certeza.

Já neste segundo cativado, sob a vigilância dos acusados, a ré, bastante agressiva, consoante descrito com muita coerência pela vítima, aplicava-lhe socos no rosto/cabeça, bem como golpes em suas costas/coluna, ao sobre a vítima já deitada, sentar e jogar seu corpo; já o réu, “só fez terror”, dizendo que iriam cortar seu dedo para mandar para sua mãe, bem como que iriam mandar foto para sua mãe, sendo ainda o responsável pela abertura de uma conta junto ao mercado pago. Enfim, suportou além de todas terríveis agressões físicas e morais, com pelo menos 12 horas de intenso temor e pavor, prejuízo materiais de vulto, com a subtração e perda em definitivo de objetos pessoais, documentos de toda sorte e valores em espécie, tendo sido abordado por muitos, de 12 a 15 sequestradores, sendo a ré a única mulher.

A em tudo ratificar o firme, valioso, isento e convincente depoimento da vítima, encontram-se os depoimentos dos policiais civis, diretamente responsáveis pela investigação que redundou na autoria imputada aos denunciados.

Nada existe para subtrair a credibilidade da prova incriminadora, absolutamente isenta e fiel ao que efetivamente aconteceu, sendo também incidente a qualificadora relativa a comprovada idade da vítima.

Por sua vez, inviável a pretensa desclassificação para a figura do artigo 157 do CP. Tal como acima consignado, a hipótese dos autos contempla exatamente a figura típica do chamado seqüestro relâmpago, criado pela Lei 11.293/2009 e inserido no artigo 158, §§ 1º e 3º, do CP.

Também que pese o r. entendimento, sob pena de verdadeiro bis in idem, entendo deve ser afastada a capitulação referente ao roubo qualificado em concurso material. Neste sentido, mutatis mutandis, vale consignar: TJRJ: “Não comete extorsão mediante seqüestro agravada pela menoridade de uma das vítimas (art. 159, §1º, do CP), bem como inadmissível a desclassificação para tentativa de roubo, agravado pela restrição da liberdade do sujeito passivo (art. 157, §2º, V, do CP) ou extorsão na sua forma tentada, delito formal que inadmite o conatus mas sim o crime previsto no art. 158 do CP, na forma consumada, o acusado que, mediante violência e grave ameaça, constrange duas moças a lhe acompanhar até um matagal, para delas exigir algo de valor, retendo a menor e autorizando a maior a apanhar um aparelho de som de sua casa, buscando esta auxílio da Polícia, que prendeu o agente em flagrante” (RT 769/674).

Também inviável, não havendo como prosperar a acusação referente a formação de quadrilha ou bando, diante de prova inequívoca quanto a demonstração/comprovação de eventual estabilidade dos denunciados para a prática de crimes, ao contrário, não demonstrado/configurado caráter de durabilidade e permanência, elementos indispensáveis para a caracterização do crime de quadrilha ou bando, no que tange a este tipo penal, impõe-se a absolvição.

A materialidade delitiva encontra-se firmemente consubstanciada no B0 de fls. 2/5, autos de exibição, apreensão, fls. 13/14, e demais peças que muito bem instruíram o inquérito policial, a muito bem embasar a r. denúncia (fls. 1/57, 61/65).

Comprovadas a autoria e materialidade delitiva e não prosperando a tese defensiva em quaisquer de seus outros aspectos, de rigor a condenação dos denunciados pelo crime de extorsão qualificada mediante grave ameaça exercida pelo concurso de muitas pessoas, extrema violência física e comprovada restrição da liberdade da vítima.

Isto posto e considerando tudo mais que dos autos consta, julgo parcialmente procedente a denúncia de fls. 61/65, para condenar os réus BRUNA FERNANDA RÉGIS CARVALHO SILVA e JAIRO MENEZES DOS SANTOS, qualificados nos autos, como incursos nas penas do art. 158, §§ 1º e 3º, e 61, inciso II, letra "h" (vítima idosa), do Código Penal; absolvendo-os, todavia, de também incursos no artigo 157, §2º, inciso II e V, e artigo 61, inciso II, letra "h" (vítima idosa), e artigo 288, "caput", na forma do artigo 69, do CP, com fundamento no artigo 386, III e VII, do CPP.

Possuidores de condições subjetivas e objetivas bastante similares, vez que ambos primários e sem antecedentes (certidões de fls. 35, 36), assim em relação a ambos os réus, atento ao disposto no art. 59 do Código Penal, em especial aos antecedentes e primariedade, personalidade, conduta social altamente reprovável, circunstâncias e gravíssimas conseqüências do crime em questão, com desnecessária grave ameaça e violência impostas à vítima idosa, fixo-lhes as penas bases em nove (9) anos de reclusão e pagamento de dezenove (19) dias-multa, no mínimo legal, tornando-as definitivas nestes patamares por ausentes outras circunstâncias modificadoras das penas.

A teor do disposto no artigo 33, §§1º e 2º, a, e §3º, do CP, considerando cuidar-se de um crime de extorsão mediante sequestro com emprego de extrema violência física, concurso de várias pessoas e restrição à liberdade da vítima, também atento ao "quantum" de pena cominado, fixo o regime fechado para o cumprimento inicial das penas impostas.

Presos tendo respondido ao processo, a esta altura condenados, não fazem jus ao benefício de recorrer em liberdade, em especial como garantia da ordem pública e efetiva aplicação da lei penal. Recomendem-se os na prisão onde se encontram.

Após o trânsito em julgado, lancem-se os nomes dos réus no rol dos culpados.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 19 de dezembro de 2022.

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Marcos Fleury Silveira de Alvarenga

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA